CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

NOTA TÉCNICA Nº ____/2026/CGAI/DPI/SIPRI

PROCESSO Nº 00190.105349/2020-07

INTERESSADO: Diretoria de Promoção e Avaliação de Integridade Privada (DPI)

1. DO RELATÓRIO

1.1. Trata-se de pedido de reabilitação administrativa formulado pela pessoa jurídica DECAL BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ nº 03.973.894/0001-94, no âmbito do Processo nº 00190.105349/2020-07.

1.2. A interessada foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública pela Decisão nº 9, de 9 de fevereiro de 2023 (SEI 2646749), publicada em 10 de fevereiro de 2023, que lhe aplicou ainda multa de R$ 3.905.734,97 e publicação extraordinária da decisão, pela prática dos atos lesivos previstos no art. 88, inciso III, da Lei nº 8.666/1993 e no art. 5º, incisos I e IV, "d", da Lei nº 12.846/2013. O pedido de reconsideração foi indeferido pela Decisão nº 347 (SEI 2991463), publicada no DOU de 27 de outubro de 2023.

1.3. Os ilícitos consistiram no pagamento de US$ 868.450,00 em vantagens indevidas, entre 19/05/2011 e 21/02/2014, pelo Sr. Mariano Marcondes Ferraz — sócio minoritário da DECAL por intermédio da FIRMA Consultoria e Participações Ltda., vice-presidente do Conselho Consultivo e responsável pelas negociações comerciais com a Petrobras — ao então Diretor de Abastecimento da estatal, com o objetivo de facilitar a renovação do contrato de armazenagem de granéis líquidos no Porto de Suape, celebrada em 01/05/2012 no valor de R$ 280.013.236,00 (Relatório Final, SEI 1843086, §§ 2 a 5 e 33 a 35). Registre-se que, no PAR, o programa de integridade da empresa recebeu redutor de 0%, por não ter sido apresentado na forma exigida e por a documentação então entregue "só permit[ir] à comissão concluir que não há um programa de integridade efetivo".

1.4. O processo de reabilitação é conduzido nos termos da legislação vigente à época da sanção (art. 87, inciso IV e § 3º, da Lei nº 8.666/1993), regulamentada pela Portaria CGU nº 1.214/2020, alterada pela Portaria Normativa CGU nº 54/2023, que exige, entre as condições cumulativas, "a adoção de medidas que demonstrem a superação dos motivos determinantes da punição, o que inclui a implementação e a aplicação de programa de integridade, instituído de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Decreto nº 11.129, de 11 de julho 2022". Com a edição do Decreto nº 12.304/2024, os procedimentos e a metodologia de avaliação passaram a observar também a Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 (art. 1º, inciso III e parágrafo único).

1.5. Em 21 de setembro de 2026, a interessada protocolou o pedido de reabilitação, instruído com a documentação do seu programa de integridade (Recibo Eletrônico de Protocolo SEI 4250423), complementada em 14 de outubro de 2026. Em caráter preliminar, sustentou a inaplicabilidade das Portarias CGU nº 1.214/2020 e nº 226/2025 (pedido, §§ 19 a 42) — questão jurídica cuja apreciação compete à SIPRI e à Consultoria Jurídica (arts. 5º e 6º da Portaria CGU nº 1.214/2020) — e, eventualmente, apresentou os Relatórios de Perfil e de Conformidade nos modelos da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, "por serem mais abrangentes" (pedido, § 71), acompanhados das evidências organizadas por quesito, das demonstrações financeiras de 2025 e de certificações ISO 37301, ISO 9001, ISO 14001, ABNT NBR 16001 e ISO 45001.

1.6. A avaliação técnica aplicou o Formulário de Conformidade previsto no Anexo II da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, composto de 113 questões organizadas em 12 áreas temáticas, cujas análises individuais, com a respectiva fundamentação, constam da planilha de avaliação (abas Formulário de Perfil, Formulário de Conformidade e Resultado), consolidada nesta Nota Técnica.

2. DA TEMPESTIVIDADE

2.1. A concessão da reabilitação, na forma da legislação supracitada, sujeita-se, cumulativamente, ao decurso do prazo mínimo de dois anos da sanção, ao ressarcimento integral dos prejuízos apontados pela Administração e à implantação/aperfeiçoamento de programa de integridade que demonstre a superação dos motivos determinantes da punição (art. 2º, incisos I a III, da Portaria CGU nº 1.214/2020).

2.2. No caso, a declaração de inidoneidade passou a produzir efeitos com a publicação da Decisão nº 347, em 27 de outubro de 2023, tendo sido suspensa, segundo a interessada, por decisões proferidas nos Agravos de Instrumento nº 0815236-74.2023.4.05.0000 (de 04/12/2023 a 09/07/2024) e nº 0809667-58.2024.4.05.0000 (de 19/09/2024 a 05/02/2025). Descontados esses intervalos, a interessada computa 730 dias de efetivo cumprimento da sanção em 18 de outubro de 2026 (38 + 72 + 620 dias; pedido, §§ 48 a 54).

2.3. O pedido foi protocolado em 21 de setembro de 2026, antes do termo final indicado pela própria interessada, que requereu a admissão do protocolo antecipado (pedido, § 55). O biênio, pela contagem apresentada, completou-se antes da presente avaliação, e o Decreto nº 12.304/2024 prevê que a documentação do programa seja submetida no momento da apresentação do pedido de reabilitação (art. 8º, inciso III). A avaliação ocorre, ademais, dentro do prazo de noventa dias previsto no art. 24, parágrafo único, da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025. Revela-se, portanto, oportuna a análise da condição relativa à superação dos motivos determinantes da punição, mediante a avaliação do programa de integridade, sem prejuízo da aferição conclusiva do requisito temporal e dos demais requisitos pela SIPRI (art. 5º da Portaria CGU nº 1.214/2020).

3. DA ANÁLISE DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

3.1. **Metodologia.** O Formulário de Conformidade (Anexo II da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025) organiza 113 questões em 12 áreas, com tipologia escalonada (QN1 a QN5), sendo a Área XII específica dos processos de reabilitação (Anexo I, item 2.1.2). As questões QN1 avaliam elementos mínimos e fundamentais de cumprimento obrigatório (item 2.1.3.1), e as questões QN4, a efetiva aplicação dos instrumentos e medidas fundamentais (item 2.1.3.4). Para os processos de reabilitação, o item 5.1 do Anexo I estabelece que o Programa de Integridade será considerado implantado ou aperfeiçoado quando atender, **cumulativamente**, aos seguintes critérios: (I) pontuação integral nas questões QN1; (II) pontuação integral nas questões QN4; (III) pontuação mínima por área; (IV) pontuação mínima de 70% na Área XII; e (V) pontuação total mínima, de acordo com a faixa de faturamento. Nas questões avaliadas como "Não se Aplica" (1.2, 16.1 e 16.2), a respectiva pontuação foi redistribuída proporcionalmente entre as demais questões da área (item 2.1.4.4). Nas questões de aplicação, foram consideradas as evidências datadas nos 12 meses anteriores à submissão, isto é, de **21/09/2025 a 21/09/2026**.

3.2. **Enquadramento.** A interessada é empresa de **médio porte**, com 88 colaboradores, que opera terminal de granéis líquidos (combustíveis) no Porto de Suape/PE, integra o Grupo Decal e se submete a intensa regulação e licenciamento (ANP, ANTAQ, IBAMA, CPRH, entre outros), fatores considerados na avaliação (art. 2º, § 1º, da Portaria). Por não se tratar de micro ou pequena empresa, são aplicáveis as questões condicionadas ao porte. Conforme as demonstrações financeiras de 2025 — ano anterior à submissão (item 5.1.2) —, a receita bruta de serviços foi de R$ 127.505.000,00 (pedido, § 72), o que a enquadra na **Faixa 3** (de R$ 100 milhões a R$ 250 milhões), à qual correspondem os seguintes mínimos: **40% por área, 70% na Área XII e 60% no total**.

3.3. **Elementos mínimos e fundamentais (QN1) e aplicação (QN4).** As 15 questões classificadas como QN1 restaram integralmente atendidas. Das 8 questões classificadas como QN4, 5 restaram integralmente atendidas (5.2, 9.3, 10.2, 17.3 e 25.3) e 3 não obtiveram pontuação integral:

Questão	Área	Exigência (QN4)	Avaliação
8.2	V – Políticas e Procedimentos	Aplicação periódica, nos últimos 12 meses, das políticas de interação com a Administração Pública	NÃO (0/25) – única evidência (e-mails de 08/2025) fora do período de referência
11.2	VI – Treinamentos e Comunicações	Ações de comunicação, nos últimos 12 meses, sobre os aspectos gerais do programa	PARCIALMENTE (12,5/25) – uma única comunicação válida no período, sem divulgação do código e das políticas
24.1	XII – Medidas de Remediação	Aplicação de medidas disciplinares em face dos ilícitos que ocasionaram a inabilitação	NÃO (0/25) – afastamento voluntário do envolvido, sem medida disciplinar

3.4. **Resultado por área.** A pontuação apurada, por área temática, é a seguinte:

Área	Pont. máx.	Atingida	%	Mínimo	Situação
I — Comprometimento da Alta Direção	154	105,00	68,2%	40%	✓ atende
II — Instância Interna Responsável	108	108,00	100%	40%	✓ atende
III — Gestão de Riscos para Integridade	78	61,50	78,8%	40%	✓ atende
IV — Código de Ética e Conduta	91	88,50	97,3%	40%	✓ atende
V — Políticas e Procedimentos	130	100,00	76,9%	40%	✓ atende
VI — Treinamentos e Comunicações	118	86,50	73,3%	40%	✓ atende
VII — Controles Contábeis e Auditoria	106	35,00	33,0%	40%	× NÃO ATENDE
VIII — Diligências de Terceiros e M&A	114	86,28	75,7%	40%	✓ atende
IX — Canais de Denúncia e Medidas Disciplinares	141	126,00	89,4%	40%	✓ atende
X — Monitoramento do Programa	83	48,00	57,8%	40%	✓ atende
XI — Responsabilidade Socioamb. e Transparência	83	83,00	100%	40%	✓ atende
XII — Medidas de Remediação	95	57,50	60,5%	70%	× NÃO ATENDE
TOTAL	**1.301**	**985,28**	**75,73%**	**60%**	**✓ atende**

3.5. **Notas mínimas e critérios do item 5.1.** A pontuação total atinge 75,73% (985,28 de 1.301 pontos), acima do mínimo de 60% aplicável à Faixa 3, e todas as questões QN1 foram atendidas. **Não foram atendidos, contudo, os critérios dos incisos II, III e IV**: três questões QN4 não obtiveram pontuação integral; a Área VII alcançou apenas 33,0%, abaixo do mínimo de 40%; e a Área XII alcançou 60,5%, abaixo do mínimo de 70%. Por serem cumulativos os critérios, a pontuação global não supre o desatendimento de qualquer deles:

Critério (item 5.1)	Exigência	Resultado	Situação
I	Pontuação integral nas questões QN1	15 de 15 integrais	✓ atende
II	Pontuação integral nas questões QN4	5 de 8 integrais; 8.2 e 24.1 não atendidas; 11.2 parcial	× NÃO ATENDE
III	Mínimo por área (Faixa 3: 40%)	Área VII: 33,0%	× NÃO ATENDE

Critério (item 5.1)	Exigência	Resultado	Situação
IV	Mínimo de 70% na Área XII	60,5%	× NÃO ATENDE
V	Mínimo total (Faixa 3: 60%)	75,73%	✓ atende

3.6. **Da análise por Área.** Apresenta-se a seguir síntese por área, com o resultado, a criticidade e os pontos relevantes, remetendo-se o detalhamento de cada questão à planilha de avaliação. Adotou-se a seguinte escala de criticidade: **CRÍTICA** — área que motivou a reprovação (questão QN4 sem pontuação integral ou nota abaixo do mínimo, item 5.1, incisos II a IV); **ALTA** — lacunas não reprovatórias, mas relevantes para a efetividade do programa ou relacionadas ao modo de execução do ilícito; **MÉDIA** — lacunas pontuais de formalização ou de comprovação; **BAIXA** — área substancialmente atendida.

3.6.1. Área I – Comprometimento da Alta Direção (Itens 1.1 a 3.3) – Resultado: ADEQUADO (68,2%) – Criticidade: MÉDIA

3.6.1.1. As questões críticas 2.1 e 3.1 foram atendidas: as principais políticas são aprovadas pelo Conselho Consultivo (Ata de 03/06/2026) e há manifestações de apoio do Administrador Geral e do Presidente do Conselho (2.1 e 3.1 = SIM); a Política de Contratação de Funcionário aplica-se também à alta direção (1.1 = SIM). Os pontos relevantes são: remuneração variável sem meta vinculada ao programa — o indicador do PPR 2026 (não conformidades em auditoria externa) é coletivo e funciona como margem de tolerância, e não como meta de integridade (1.3 = NÃO); supervisão sem relatórios periódicos internos, pois o "Informe Filiales" é reporte geral à matriz estrangeira (2.3 = PARCIALMENTE); manifestações com baixa periodicidade (3.2.1 = PARCIALMENTE); e ausência de comprovação de recursos orçamentários para o programa, tendo sido apresentado apenas documento apócrifo com rubrica de R$ 60.000,00 (3.3 = NÃO).

3.6.2. Área II – Instância Interna Responsável (Itens 4.1 a 5.2) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (100%) – Criticidade: BAIXA

3.6.2.1. A questão crítica 4.1 e a questão de aplicação 5.2 foram atendidas: o Comitê de Compliance, instituído em 2018, está formalmente constituído, vincula-se ao Conselho Consultivo, possui garantias de autonomia e atua na supervisão de denúncias e de conflitos de interesse, conforme suas atas (4.1 a 5.2 = SIM). A composição de seis membros mostrou-se proporcional a uma empresa de 88 colaboradores (4.4 = SIM).

3.6.3. Área III – Gestão de Riscos para Integridade (Itens 6.1 a 6.3.3) – Resultado: BOM (78,8%) – Criticidade: MÉDIA

3.6.3.1. A questão crítica 6.3 foi atendida: o Mapa de Riscos de Compliance (F.PC.07, rev. 20/11/2025) contempla corrupção, agentes públicos, lavagem e fraude, inclusive riscos em licitações, com matriz de probabilidade e impacto (6.3, 6.3.1 e 6.3.2 = SIM). A metodologia do Manual de Prevenção e Controle restringe-se, porém, aos "riscos criminais" (6.1 = PARCIALMENTE), e as medidas de mitigação não têm prazos nem responsáveis nominados (6.3.3 = PARCIALMENTE).

3.6.4. Área IV – Código de Ética e Conduta (Itens 7.1 a 7.5) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (97,3%) – Criticidade: BAIXA

3.6.4.1. A questão crítica 7.1 foi atendida: o Código de Conduta e Ética Empresarial está em português, aprovado pelo Conselho Consultivo, publicado no sítio institucional, alinhado à Lei nº 12.846/2013 e estendido a terceiros, com termo de ciência (7.1 a 7.5 = SIM). A única ressalva é o rol de sanções de natureza trabalhista, que não se ajusta a conselheiros e sócios não empregados (7.2.6 = PARCIALMENTE) — precisamente a posição ocupada pelo autor do ilícito.

3.6.5. Área V – Políticas e Procedimentos de Integridade (Itens 8.1.1 a 9.3) – Resultado: BOM (76,9%) – Criticidade: CRÍTICA – Ponto de reprovação: questão QN4 8.2 (item 5.1, inciso II)

3.6.5.1. As questões críticas 8.1.1 e 9.1 foram atendidas: há vedação expressa de vantagens indevidas a agentes públicos e política específica de prevenção de ilícitos em licitações e contratos (D.PC.19.S), com orientações sobre conduta, rotação e relação com concorrentes (8.1.1 a 8.1.5, 9.1, 9.2.1, 9.2.3 e 9.2.4 = SIM). A questão de aplicação **8.2 não foi atendida**: a única evidência apresentada (e-mails de agosto de 2025 sobre reunião com a ANP) é anterior ao período de referência, não havendo comprovação de aplicação das políticas de interação com a Administração nos últimos 12 meses (8.2 = NÃO). Também não estão designados os responsáveis por autorizar a participação em licitações e por interagir com agentes públicos (9.2.2 = NÃO), controle diretamente relacionado ao modo de execução do ilícito — negociação conduzida isoladamente por sócio junto à estatal. A questão 9.3 foi considerada atendida (item 3.7, "b").

3.6.6. Área VI – Treinamentos e Comunicações (Itens 10.1 a 11.2.1) – Resultado: ADEQUADO (73,3%) – Criticidade: CRÍTICA – Ponto de reprovação: questão QN4 11.2 (item 5.1, inciso II)

3.6.6.1. As questões críticas 10.1 e 11.1 e a questão de aplicação 10.2 foram atendidas: há planejamento de treinamentos (Manual de Prevenção e Controle e Plano de Treinamento 2026) e de comunicações (D.GQ.06.S), e a Semana da Integridade (08/2026) foi divulgada a todos os colaboradores (10.1, 10.2 e 11.1 = SIM). A questão de aplicação **11.2 não obteve pontuação integral**: no período de referência há uma única comunicação válida (Decal Notícias, ed. 50, jan/2026), sem divulgação do código de ética, das políticas e da política anticorrupção (11.2 = PARCIALMENTE). Tampouco foram demonstradas a periodicidade das comunicações (11.2.1 = NÃO), a cobertura de 70% dos públicos-alvo (10.4 = NÃO) e a capacitação de públicos específicos definida com base em riscos, como fornecedores e intermediários (10.3 = PARCIALMENTE).

3.6.7. Área VII – Controles Contábeis e Auditoria Interna (Itens 12.1 a 13.5) – Resultado: INSUFICIENTE (33,0%) – Criticidade: CRÍTICA – Ponto de reprovação: nota abaixo do mínimo de 40% (item 5.1, inciso III)

3.6.7.1. A questão crítica 12.1 foi atendida (procedimentos de recepção de faturas e de compras e demonstrações financeiras auditadas), assim como a verificação do objeto antes do pagamento (12.4 = SIM). A área, contudo, **não alcançou a nota mínima**: as alçadas não abrangem receitas (12.2 = NÃO); não há "red flags" para detectar receitas e despesas atípicas, mas apenas alçada por valor (12.3 = NÃO); e a função de auditoria interna limita-se, quanto ao escopo, ao sistema de gestão de compliance e, quanto à metodologia, à conformidade com normas ISO, sem avaliar os controles internos da empresa nem as áreas finalísticas de maior risco (13.1 e 13.4 = NÃO). A auditoria integra a própria área de compliance, sem reporte direto à alta direção (13.2 = NÃO), não tem estrutura e recursos demonstrados (13.3 = NÃO) e não há evidência da implementação de suas recomendações (13.5 = NÃO).

3.6.8. Área VIII – Diligências para Terceiros e Fusões (Itens 14.1.1 a 16.2) – Resultado: BOM (75,7%) – Criticidade: MÉDIA

3.6.8.1. A questão crítica 14.1.1 foi atendida: a Política de Due Diligence exige consulta ao CEIS e ao CNEP, prevê medidas para terceiros de alto risco e foi aplicada na homologação de fornecedores, havendo cláusulas anticorrupção com penalidades e rescisão (14.1.1, 14.1.2, 14.1.4, 14.2, 15.1.1 e 15.1.2 = SIM). Não há triagem ambiental do terceiro (14.1.3 = NÃO), relevante para operador de terminal de combustíveis, e o único contrato apresentado com cláusulas de integridade foi assinado em 03/02/2025, fora do período de referência (15.2 = NÃO). As questões 16.1 e 16.2 não se aplicam (ausência de operações societárias).

3.6.9. Área IX – Canais de Denúncia, Remediação e Medidas Disciplinares (Itens 17.1 a 19.2) – Resultado: BOM (89,4%) – Criticidade: ALTA

3.6.9.1. A questão crítica 17.1 e a questão de aplicação 17.3 foram atendidas: o canal, operado por terceiro independente, é acessível pelo sítio institucional, oferece formulário eletrônico, garantias de anonimato e não retaliação e acompanhamento da denúncia, e funcionou adequadamente no teste realizado pelo avaliador em 14/10/2026 (17.1 a 17.3 = SIM); há fluxo de apuração, inclusive para a alta direção, e tratamento das denúncias recebidas (18.1 a 18.3 e 19.1.1 = SIM). A criticidade alta decorre de lacunas sensíveis diante do histórico da empresa: inexistência de correlação entre infrações e sanções e respectivas alçadas (19.1.2 = NÃO), de previsão de afastamento cautelar de membros da alta direção (19.1.3 = NÃO) e de procedimento de comunicação de ilícitos às autoridades (19.1.4 = NÃO). As medidas aplicadas no período referem-se a questões trabalhistas (19.2).

3.6.10. Área X – Monitoramento do Programa de Integridade (Itens 20.1 a 20.4) – Resultado: ADEQUADO (57,8%) – Criticidade: ALTA

3.6.10.1. A questão crítica 20.1 foi atendida: o Comitê de Compliance é responsável pelo monitoramento e reúne-se ao menos duas vezes por ano, e houve revisões normativas a partir de recomendações (20.1, 20.2.1, 20.2.2 e 20.4 = SIM). O monitoramento carece, porém, de instâncias e fluxo de reporte definidos (20.2.3 = NÃO), de indicadores e metas de desempenho do programa (20.3.1 = NÃO) e de relatórios periódicos com dados e estatísticas (20.3.2 = NÃO), uma vez que o "Informe Filiales" é relatório descritivo destinado à matriz estrangeira.

3.6.11. Área XI – Responsabilidade Socioambiental e Transparência (Itens 21.1 a 23.3) – Resultado: PLENAMENTE ADEQUADO (100%) – Criticidade: BAIXA

3.6.11.1. A questão crítica 23.1 foi atendida, com manifestação institucional de compromisso com a ética na seção "Compliance" do sítio, que reúne o canal, as políticas e o código (23.1 e 23.3 = SIM). Há políticas ambientais (PGRS, plano de prevenção de derrames, ISO 14001, Licença de Operação da CPRH e Certificado de Regularidade do IBAMA) e de direitos humanos, e o sítio divulga atividades, sócios, dirigentes e patrocínios (21.1 a 23.2.4 = SIM). A questão 23.2.5 foi considerada atendida (item 3.7, "b").

3.6.12. Área XII – Medidas de Remediação (Itens 24.1 a 25.3) – Resultado: INSUFICIENTE (60,5%) – Criticidade: CRÍTICA – Pontos de reprovação: questão QN4 24.1 (item 5.1, inciso II) e nota abaixo do mínimo de 70% (item 5.1, inciso IV)

3.6.12.1. A questão de aplicação **24.1 não foi atendida**. A única medida apresentada em face do envolvido é sua saída do Conselho Consultivo, registrada na Ata de Reunião de Sócios de 04/02/2017, na qual a FIRMA Consultoria e Participações Ltda., representada pelo Sr. Mariano Marcondes Ferraz, "ratificou sua opção em não exercer, neste ato, o direito de indicar um membro para o Conselho Consultivo para o triênio 2017 a 2019, tendo em vista a decisão do Sr. Mariano Ferraz de não desempenhar a função em razão de motivos particulares", e "registrou que não estava renunciando ao direito de indicar um Conselheiro". Trata-se de afastamento voluntário, anterior ao PAR, sem apuração interna e sem medida disciplinar aplicada pela pessoa jurídica (24.1 = NÃO), o que prejudica a aferição da proporcionalidade e da abrangência das medidas (24.2.1 e 24.2.2 = NÃO).

3.6.12.2. Ademais, o envolvido permanece como representante da FIRMA, que, segundo a 18ª Alteração do Contrato Social (registrada na JUCEPE em 18/07/2024, já no período da sanção), detém 5% do capital da interessada (21.922 quotas) e o direito de indicar um dos cinco membros do Conselho Consultivo (cláusula 8), instância que aprova as políticas de integridade — condição que lhe permite exercer algum grau de participação ou influência nas decisões da empresa. O Formulário de Perfil (EA5.3) menciona apenas as duas sócias controladoras. Esse quadro não evidencia a remediação proporcional exigida em relação aos envolvidos no ilícito (art. 21, §§ 1°, inciso I, e 2°, da Portaria). Em contrapartida, a questão crítica 25.1 e a questão de aplicação 25.3 foram atendidas — diagnóstico da PwC (2017), novas políticas e due diligence aplicada na homologação de fornecedores (25.1, 25.2.1, 25.2.2 e 25.3 = SIM) —, com suficiência relativizada pelas lacunas em 9.2.2, 19.1.3 e 19.1.4 (25.2.3 = PARCIALMENTE).

3.7. **Pontos que demandaram deliberação específica.**

a) **Período de referência (8.2, 11.2 e 15.2).** A documentação foi submetida em 21/09/2026 (SEI 4250423). Nas questões que exigem aplicação "nos últimos 12 meses", foram consideradas apenas as evidências datadas de 21/09/2025 a 21/09/2026, razão pela qual não foram aceitos os e-mails de agosto de 2025 (8.2), as edições anteriores do "Decal Notícias" (11.2) e o contrato assinado em 03/02/2025 (15.2).

b) **Questões 9.3 (QN4) e 23.2.5.** A interessada esteve impedida de licitar e contratar durante todo o período de referência e declarou não possuir contratos vigentes com a Administração. Como o Anexo II não prevê a opção "Não se aplica" para essas questões, ambas foram consideradas atendidas, para não prejudicar indevidamente a interessada por condição decorrente da própria sanção. Ainda que se adotasse entendimento diverso, o resultado da avaliação seria o mesmo.

c) **Questão 24.1 (QN4) e vínculo societário remanescente.** Conforme exposto no item 3.6.12, a saída do envolvido do Conselho Consultivo decorreu de decisão pessoal, com reserva expressa do direito de indicação, e a sociedade por ele representada permanece no quadro societário. Por se tratar de fatos pretéritos e documentados nos próprios atos societários apresentados, a lacuna não é suprível por complementação documental.

d) **Enquadramento por faixa.** O Formulário de Perfil indicou faturamento "> R$ 90 milhões e ≤ R$ 300 milhões", intervalo que não coincide com as faixas do item 5.1.1; adotou-se, por isso, o faturamento de 2025 constante das demonstrações financeiras (Faixa 3).

e) **Pedido de complementação (pedido, § 75).** A Portaria faculta à CGU solicitar informações ou regularização (art. 24 c/c art. 10, inciso II). Os pontos de reprovação não decorrem de insuficiência formal sanável por esclarecimento, mas da ausência de evidências de aplicação no período de referência (8.2 e 11.2), de deficiências estruturais da função de auditoria interna e dos controles contábeis (Área VII) e de fatos pretéritos (24.1). Documentos ou ações posteriores configurariam aperfeiçoamento do programa, a ser apresentado em nova submissão (art. 27).

f) **Certificações.** As certificações apresentadas, notadamente a ISO 37301:2021 (emitida em 23/06/2026), constituem indicativo favorável de estruturação do sistema de compliance, mas não substituem a avaliação prevista na Portaria nem suprem os critérios do item 5.1.

3.8. Demais pontos: permanecem com atendimento parcial ou não atendidas questões de formalização e de comprovação (notadamente metodologia de riscos restrita a riscos criminais, prazos e responsáveis das medidas de mitigação, remuneração variável da alta direção, recursos orçamentários do programa e triagem ambiental de terceiros), que não determinam, por si sós, o resultado, mas devem ser endereçadas em eventual nova submissão.

4. DA CONCLUSÃO

4.1. A avaliação do programa de integridade da interessada, à luz de toda a documentação juntada, indica o atendimento dos critérios dos incisos I e V do item 5.1 do Anexo I da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 — todas as questões QN1 atendidas e nota total de 75,73%, superior ao mínimo de 60% exigido para a Faixa 3 —, mas **não o atendimento dos critérios dos incisos II, III e IV**, em razão de:

a) não obtenção da pontuação integral nas questões QN4 **8.2** (Área V – ausência de evidência, no período de referência, de aplicação das políticas de interação com a Administração Pública), **11.2** (Área VI – comunicação insuficiente sobre os aspectos gerais do programa) e **24.1** (Área XII – ausência de medida disciplinar em face do

envolvido no ilícito, que mantém vínculo societário e direito de indicação de conselheiro por meio da FIRMA Consultoria e Participações Ltda.) (inciso II);

b) nota de 33,0% na **Área VII** – Controles Contábeis, Financeiros e Auditoria Interna, abaixo do mínimo de 40% (inciso III); e

c) nota de 60,5% na **Área XII** – Medidas de Remediação, abaixo do mínimo de 70% (inciso IV).

4.2. Considera-se, portanto, o Programa de Integridade **NÃO IMPLANTADO OU NÃO APERFEIÇOADO**, nos termos do art. 25, inciso II, c/c o art. 22, parágrafo único, da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025.

4.3. Nesses termos, opina-se pelo **não atendimento** da condição prevista no art. 2º, inciso III, da Portaria CGU nº 1.214/2020 (superação dos motivos determinantes da punição), sem prejuízo do exame, pela SIPRI, da questão preliminar suscitada pela interessada e das demais condições legais (reparação do dano e decurso do prazo).

4.4. Nos termos do art. 27 da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025, a pessoa jurídica cujo programa tenha sido avaliado como não implantado ou não aperfeiçoado não poderá ser reabilitada e deverá observar o prazo mínimo de seis meses, contados da conclusão da avaliação, para submeter nova documentação, não se aplicando o plano de conformidade previsto no art. 15, inciso IV, do Decreto nº 12.304/2024 (art. 27, parágrafo único). É cabível pedido de reconsideração, no prazo de quinze dias corridos contados do recebimento do relatório de avaliação (art. 28).

4.5. Recomendações de aprimoramento (a serem comunicadas à interessada, para eventual nova submissão):

a) Área VII: instituir função de auditoria interna com escopo amplo sobre os controles internos e as áreas finalísticas, reporte direto à alta direção ou à instância de governança, estrutura e recursos definidos e acompanhamento da implementação das recomendações (13.1 a 13.5); estabelecer alçadas também para receitas (12.2) e “red flags” para lançamentos atípicos (12.3);

b) Área XII: demonstrar a adoção de medidas efetivas e proporcionais em relação ao envolvido no ilícito, considerando o vínculo societário remanescente e o direito de indicação de membro do Conselho Consultivo, com informação completa do quadro societário no Formulário de Perfil (24.1 a 24.2.2);

c) Itens 8.2 e 11.2: comprovar, com evidências datadas no período de referência, a aplicação periódica das políticas de interação com agentes públicos e ações de comunicação regulares sobre o código, as políticas e o canal de denúncias (11.2.1 e 10.4);

d) Área X: definir instâncias e fluxo de reporte do monitoramento, indicadores e metas do programa e relatórios periódicos com dados e estatísticas (20.2.3, 20.3.1 e 20.3.2);

e) Itens 9.2.2, 19.1.2 a 19.1.4 e 7.2.6: designar formalmente os responsáveis por autorizar a participação em licitações e por interagir com agentes públicos; instituir matriz de correlação entre infrações e sanções, com alçadas e sanções aplicáveis também a conselheiros e sócios não empregados; prever o afastamento cautelar da alta direção e o procedimento de comunicação às autoridades; e

f) Itens 1.3, 2.3, 3.3, 6.1, 6.3.3, 14.1.3 e 15.2: vincular a remuneração variável da alta direção a metas do programa, instituir relatórios internos periódicos à alta direção, comprovar a dotação orçamentária do programa, ampliar a metodologia de riscos além dos riscos criminais, definir prazos e responsáveis das medidas de mitigação, incluir triagem ambiental de terceiros e cláusulas de integridade nos contratos relevantes do período.

4.6. À consideração superior.

[NOME]
Auditor Federal de Finanças e Controle – CGAI/DPI/SIPRI